議事録

欧州議会 対日関係代表団（DJP）通常会合

2026年9月17日（水）09:36–10:51（中央欧州夏時間） ストラスブール

主議題　日本の2024年家族法改正と、国際事案およびEU市民への影響に関する意見交換

日本語訳版 — SNS共有用

出典　European Parliament Multimedia Centre 公開録画（Original Audio トラック） ※正確な内容は本編の動画で

作成　2026年11月8日

1. 会合の概要

項目	内容
会合	欧州議会 対日関係代表団（Delegation for relations with Japan, DJP）通常会合
日時	2026年9月17日（水）09:36:13〜10:51:46（中央欧州夏時間）
場所	ストラスブール（欧州議会）。一部の出席者はオンライン参加
議題	1 議事日程案の採択／2 2026年6月25日会合議事録の採択／3 議長からのお知らせ／4 **日本の2024年家族法改正と、国際事案およびEU市民への影響に関する意見交換**／5 第43回EU・日本議員会議（2026年7月8〜9日、ストラスブール）の報告／6 その他・次回日程
通訳	英語・フランス語・ドイツ語・ポーランド語（代表団の言語プロファイル）に加え、本会合に限りスペイン語・日本語通訳を例外的に設置
出典	European Parliament Multimedia Centre 公開録画。本記録は **Original Audio（原語トラック）** から作成

2. 開会・手続事項（0:00:05〜0:02:22）

ビエラン議長（Adam Bielan、ECR・ポーランド）　（英語）

0:00:13　同僚および来賓の皆さん、欧州議会対日関係代表団の会合へようこそ。これは夏季休会後、そして本年7月8日・9日の第43回EU・日本議員会議後、最初の会合です。議題は重要なものが二つありますが、本題に入る前に手続上のお知らせをします。通訳は、本代表団の言語プロファイルに従い英語・フランス語・ドイツ語・ポーランド語で提供されます。加えて、本会合についてはスペイン語と日本語の通訳が要請され、例外的に認められました。会合を開会します。ウェブ配信されています。

0:01:05〜0:01:34　では本会合の議事に入ります。第1項は議事日程案の採択です。意見がなければ、議事日程案は採択されました。第2項は2026年6月25日の会合の議事録の採択です。非公開で行われた同会合の議事録案は会合資料に含まれています。事務局はこの議事録について意見を受け取っていません。さらに意見がなければ、議事録案は採択されました。

0:01:39　第3項、議長からのお知らせです。短いお知らせがいくつかあります。既にお聞きの方もいるでしょうが、日本のEU大使で、我々の親しい友人であり本会合の常連の来賓である相川〔音声表記 Kazatushi Aikawa〕氏が近くブリュッセルを離れます。後任の塚田玉樹〔音声表記 Tamaki Tsukada〕氏は既に日本政府により任命されており、10月中旬に着任予定です。また、EUの駐日大使も交代しました。ジャン＝エリック・パケ氏に代わり、東京にはジョルジョ・アリベルティ次期大使が着任しています。次回の代表団会合で両大使との意見交換を設けます。

3. 議題4：日本の2024年家族法改正 ― 議長の導入（0:02:24〜0:04:50）

ビエラン議長　（英語）

0:02:24〜0:03:32　それでは議題の非常に重要な項目、第4項「日本の2024年家族法改正と、国際事案およびEU市民への影響に関する意見交換」に直ちに移ります。同僚の皆さん、前の会期中、欧州議会、とりわけ請願委員会には、日本における親による子の連れ去り、監護権および面会交流の紛争の影響を受けた多くの欧州の親から、外交的手段による介入を求める連絡がありました。この重要かつ繊細な問題は、欧州議会対日関係代表団における慎重な議論、日本当局との過去の意見交換、そして2020年7月8日の欧州議会決議の主題となってきました。〔不明瞭な一文〕そこで我々は、日本の2024年家族法改正を受けて民法〔音声認識は "civil court"〕改正が2026年4月1日に施行されたとの報を受け、歓迎しています。この改正が、国際的な法的文書に沿って子どもと親の権利を確保する上で重要な変化を意味しうることを期待しています。本日は、この変更を説明し議論するため、対面またはオンラインで多くの専門家に来ていただいています。

0:04:08　まず、欧州議会副議長であり、欧州議会の子どもの権利調整官でもあるエヴァ・コパチ氏を歓迎します。2018年以来、コパチ氏と歴代の子どもの権利調整官は、日本における親による子の連れ去り、監護権や子との面会の喪失の影響を受けた親たちと関わってきました。コパチさん、どうぞ。この問題に関する導入のご発言と、この問題でのお仕事について伺えることを楽しみにしています。その後、日本政府を代表する専門家の方々に発言を求めます。どうぞ。

4. コパチ副議長の導入発言（0:04:54〜0:10:37）

コパチ副議長（Ewa Kopacz、欧州議会副議長・子どもの権利調整官）

（冒頭のみ英語、本論は**ポーランド語**）

0:04:56　皆さんようこそ。私のスピーチはポーランド語で行います。ヘッドホンをつけてください。

0:05:07　議長、来賓および専門家の皆さん、まず議長に、日本の家族法改正と、それがEU市民とその家族――特に私と私の職務に関わる、とりわけ子ども――の状況に与える影響という主題を取り上げてほしいという要請に応じてくださったことを感謝します。

0:05:35　2020年に初めて対日関係代表団の場でこの非常に重要だが同時に非常に困難な問題を提起したとき、欧州議会はその立場を明確に定めた決議を採択しました。

0:05:54 当時、提出された請願と私の事務所に持ち込まれた案件から浮かび上がった姿は、非常に憂慮すべきものでした。EU市民とその子どもをきわめて痛ましく傷つける、二つの類型の案件がありました。第一の類型は越境的な性格のもので、親による子の連れ去りと返還決定の執行に関する1980年ハーグ条約の規定の実効的な実施に関わるものでした。一方の親が子を日本に不法に連れ去りまたは留置した場合、取り残された親はハーグ手続の間、非常に多くの場合まったく支援を受けられませんでした。そして日本の裁判所が子の返還を決定した場合でさえ、その決定は…執行されませんでした。実際上これは、取り残された親から子どもが完全に隔離されることを意味しました。

0:06:53 第二の類型は国内的な性格のもので、日本に住む国際カップルに関わるものでした。関係の破綻後、日本人でない親は通常、子どもとの接触を失いました。日本人の親が共同の家から子どもを連れ出した後――それはしばしばもう一方の親の不在中に行われました――のことで、これは子の監護を一方の親、主として子どもを手元に置いている親にのみ与える単独監護の制度に直接結びついていました。単独監護〔音声認識は "włączonej"（含まれた）だが文脈上 "wyłącznej"（単独の）〕の制度は、もう一方の親から権利を、したがって実際上は子どもとのあらゆる接触を奪い、子どもについてのいかなる情報も得られない状態にしました。

0:07:56 欧州議会として我々は何よりもまず、第一に、ハーグ手続の枠内での子の返還に関する裁判所の決定の実効的な執行手続の導入、第二に、親の別離後も子どもが双方の親と現実に密接な接触を持てるようにする規定の変更、第三に、日本の家族法への共同監護の可能性の導入を要求しました。本日の会合の目的は、まさにこの文脈で最近日本の法律に生じた変更を提示し、その実効性を検討することです。認めなければなりませんが、子どもとの接触を失い、子どもの人生の一部であり続ける権利のために日本で長年闘っている親たちは、非常に懐疑的な姿勢です。

0:08:56 だからこそ本日は、導入される変更が2020年の議会決議に記述された状況をどのように防ぐことになるのかを聞きたいのです。親の別離後の共同監護の行使は実際にどのようなものになるのか、「共同監護」という標語の下に実際には何があるのか。親の間に対立があり、一方が共同監護に反対し他方がそれを申し立てる状況で、新しい規則は裁判所によってどう適用されるのか。そして最後に、新しい規定は既に決着した監護事案にどのように適用されうるのか、その手続は実際にどのようなものになるのか、接触および共同監護に関する決定を執行する実効的な仕組みは用意されているのか。

0:09:55 ご覧のとおり疑問は多く、疑念も増えています。だからこそ本日の来賓と専門家の発表を関心を持って聞きます。議論される規定が、子どもの基本的権利の一つ――親の別離後も双方の親と密接な接触と関係を持つ権利――の実効的な実現に寄与することを強く期待しています。もちろん、それが子どもの安全を脅かさない場合に限ってですが。ありがとうございます。招かれた来賓と専門家の発言を注意深く聞きます。議長、ありがとうございます。

5. 日本政府代表の発表

ビエラン議長　（英語）

0:10:39　コパチさん〔音声表記 Kovac〕、ご発言ありがとうございました。次に日本政府の代表の方々に発言を求めます。二人の専門家にお越しいただいています。外務省領事局ハーグ条約室長の江端氏、そして日本政府を代表して法務省民事局参事官の古谷氏です。古谷氏は東京から遠隔で参加です。本会合へようこそ、専門知識を共有いただけることに感謝します。お二人で日本政府を代表して10〜15分の発表をお願いします。どうぞ。

5.1 江端氏（外務省領事局ハーグ条約室長）の発表（0:11:32〜0:23:49）— 英語

0:11:32〜0:12:46　ありがとうございます。議長、来賓の皆さん、特に副議長と対日関係代表団の皆さん、おはようございます。本日この機会をいただきありがとうございます。私は外務省ハーグ条約室長の江端です。2020年に採択された欧州議会決議について皆さんと議論したく、東京からはるばる参りました。昨今、欧州への出張は円安のため、特に日本人にとってかなり高くつきます。それでも、ここに来られたのは大きな喜びです。失礼。ええ。
この決議は日本に対し、ハーグ条約に基づく子の返還の確保、親子の面会交流の促進、共同親権の導入を求めています。採択から6年が経ちました。本日は、2020年以降、日本が状況をどう変えてきたかを説明したいと思います。

0:13:20〜0:14:31　しかしまず、注意を促したい問題が一つあります。この決議は、一定の状況では意図しない結果をもたらしうるのです。例えば、〔言い直し〕この決議は、一定の状況では意図しない結果をもたらしうる。例えば、欧州に居住する離婚した日本人の親が、夏休みやクリスマス休暇に子どもと一時的に日本へ渡航したいと望むとき、もう一方の親が反対し、子の出国を阻止しようとすることがあります。そうした場合、母親は裁判所に出頭させられることがあります。しかし、2020年決議が日本人の親に不利な証拠として裁判所に提出されてきました。その結果、裁判所が子の出国を禁じる命令を出すことがあります。
その結果、欧州に居住する日本国民の中には、子どもと一緒に日本へ一時帰国できない人がいます。日本の祖父母を訪ねることができない子どももいます。日EU関係は近年、経済をはるかに超えて安全保障その他多くの分野へと大きく深化しました。その関係の中心にあるのは人と人との交流です。したがって、この決議をめぐる懸念に対処する方法を見つける必要があると考えます。

0:15:19　日本は2014年に1980年ハーグ条約を批准しました。条約の実施法も2014年に制定されました。2020年、日本はこの法律を改正し、子の返還を命じる裁判所の決定の執行に大きな変化をもたらしました。

0:15:54　この表は返還事案における日本の実績を示します。結論に至った141件のうち、82件が返還、59件が不返還となりました。返還が決定された82件のうち、76件で子が実際に返還されました。言い換えれば、返還決定の93%が実施され、子どもは皆さんの国〔音声表記 "including yours"。英語版では "including Europe"〕を含む常居所地国に返還されました。

0:16:37 2020年の実施法改正は執行手続を大きく変えました。さまざまな条件や制約が撤廃され、子の返還命令の執行が大幅に容易になりました。

0:17:04 結果はこちらです。執行の成功率は2020年以前は44%でした。2020年改正後、劇的に改善し、75%に達しました。

0:17:33 親子の面会交流の取決めの実施を促進するため、間接強制〔音声認識は "comparatory"。"compulsory" の誤り〕が用いられます。これは、裁判所が面会を命じたのに子が面会に供されない場合、従わない親が、面会が行われない日ごとに所定の金額の支払いを求められうるということです。

0:18:08 このスライドは、ハーグ条約事案のうち親子の面会交流の取決めに至った割合を示します。HCCHの統計によれば、締約国の平均は27%であるのに対し、日本の数値は40%です。比較として、ドイツは8%、フランスは26%、英国は36%です。

0:18:48 日本はまた、親子の面会交流に対する包括的な支援を提供しています。この比較が示すとおり、日本の支援プログラムは他の多くの国より包括的です。

0:19:08 この図は、裁判所が面会を認めなかった事案の割合がわずか3〜5%であることを示します。95%を超える事案で、裁判所は親子の面会を認める決定を出しています。

0:19:32 改正民法が本年4月に施行され、離婚後の共同親権を導入し、また親の間の人格尊重と協力の相互義務を定めました。この改革の結果、日本社会は変わると信じています。詳細は法務省から後ほど説明します。

0:20:07 いずれにせよ、個別の事案は二国間の枠組みを通じて解決される必要があります。

0:20:18 実際、最近までドイツも、日本のハーグ条約の実施に関してこのような渡航情報を出していました。そこには、日本の裁判所の法的拘束力ある返還決定でさえ、連れ去った親の意思に反しては執行されない、と書かれていました。本年2月、私はドイツ外務省と協議し、対日渡航情報に含まれるハーグ条約への言及を削除するよう求めました。そして彼らは同意しました。その結果、ドイツの渡航情報は今では大きく異なる内容になっています。要旨は、日本は過去に裁判所の決定の執行に関して困難を抱えていたが、2020年以降、執行の促進を目的とした法律の規定が施行されている、というものです。

0:21:32 そしてドイツに続き、今度は皆さんが2020年の決議を見直す番です。決議で提起された日本に関する懸念は、日本における重要な変化を通じて対処されました。日本に不法に〔音声認識は "wonderfully"。"wrongfully" の誤認識〕連れ去られた子どもは、それぞれの国に返還されています。親子の面会交流は適切に促進されています。共同親権も本年日本で導入されました。加えて、2023年にこども家庭庁が設置されました。

0:22:17 要するに、日本の法的枠組み、制度、実務は、2020年決議の採択以降、大きく進展しました。皆さん、日本は決議で特定されたすべての行動と措置を完了しました。今こそ、人と人との交流を含む我々の関係を強化するために、状況を是正する時です。日本はそれに値すると信じます。それでもなお問題に直面することがあれば、遠慮なく我々に連絡してください。我々はお手伝いするためにここにいます。同時に、2020年欧州議会決議への対処について、皆さんの理解と協力をお願いしたい。

0:23:14 欧州に居住する日本国民の中には、いまだに子どもと一緒に日本へ一時帰国できない人がいます。繰り返しになりますが、我々の変わらぬ関係をさらに強化するため、実際的な解決策を共に見つけるべきだと考えます。本日の議論が相互理解を深め、共に前進する助けとなることを願います。ありがとうございました。

ビエラン議長

0:23:51 江端さん〔ありがとう〕、次に古谷さんに発言を求めます。どうぞ。

5.2 古谷氏（法務省民事局参事官、東京から遠隔）の発表（0:24:12〜0:29:57）— 英語

0:24:12 発表を始めてよろしいですか。――はい、聞こえています。

0:24:17 おはようございます、東京はこんにちはです。私は法務省参事官の古谷雅義〔音声表記 Masayoshi Furuya〕です。欧州議会議員〔音声認識は "Anonymous"。"Honourable" の誤り〕の皆さん、来賓の皆さん、本日皆さんの前で話せることは大変な光栄です。この機会に感謝します。異なる言語と法的伝統が出会うここストラスブールで、ウェビナー越しではあれ話せることは特別な喜びです。本日は日本の声を加えたいと思います。ごく手短にすると約束します。

0:24:56 既にご存じかもしれませんが、議員のコパチ氏が述べたとおり、日本は今や離婚後の共同親権を認めています。この変更に加え、皆さんが特に関心をお持ちの親子の交流に関連して、改革のもう一つの核心部分――他方の親を尊重する法的義務――を強調したいと思います。次のスライドをお願いします。

0:25:31 切り替えて…はい、ありがとうございます。改正の概要です。民法改正法は2024年5月に成立し、本年2026年4月1日に施行されました。この法律は子の最善の利益を保護しますが、さらに進んで、親〔音声認識は "president"〕が互いを尊重しなければならないことを明確に定めています。この義務は離婚後も、一方の親のみが親権を持つ場合でも続きます。私はこうメッセージを強調できます――離婚は婚姻を終わらせるかもしれないが、他方の親を尊重する義務を終わらせはしない。次のスライドをお願いします。

0:26:35 我々の家族法改革で何が変わったのか。なぜそれがこれほど重要なのか。スライド下部の下線部にあるとおり、これは改革の核心部分の一つです。改革は離婚後の共同親権の選択肢を導入しました。また、親が互いの人格を尊重し、子に関する事柄について協力しなければならないことを明確に定めています。日本にいる外国人の親の中には子どもに会えない人がいる、国外にいる人でさえそうだ、と聞いています。親が裁判で有利になるために子を移動させるのではないかという懸念がありました。もう一方の親が子の居場所を知らなければ、交流は困難、あるいは不可能にさえなりえます。我々の改正法は、裁判所がそうした行為を考慮するためのより明確な根拠を与えます。

0:27:46 一つ明確な例を挙げます。ある親が正当な理由なく子を移動させる。その親は事前にもう一方の親に告げず、子の居場所を言うことを拒む。その結果、交流は非常に困難、あるいは不可能になる。裁判所は今や、この行為を二つの観点から考慮することができます。第一に、それは子の最善の利益に反しうる。第二に、それは他方の親を尊重し協力する義務に違反しうる。この状況では第二の点が特に重要です。違反の重大さは、裁判所が親権を決定する際、あるいは先の決定〔音声認識は "an area decision"。"an earlier decision"〕を変更すべきかを決定する際に、その親に不利に働きうる。正当な理由なく子を移動させること、子の居場所を隠すこと、交流を妨げることは、法的な帰結を伴いうるということです。これは我々の改正民法に明確に定められています〔音声認識は "Its query is stipulated on what revised civil law"〕。次のスライドをお願いします。

0:28:57 最後に、法務省は改革の説明に強く努めています。フランス語・英語を含む多言語のパンフレット〔音声認識は "brushes"〕、解説動画、詳細なQ&Aを作成し、すべてウェブサイトに掲載しています。正確で最新の情報を積極的に共有しています。これが重要なのは、日本の家族法に関する見方の中に、いまだ旧制度に基づくものがありうるからです。日本の現行法制度を検討する際には、我々の公式資料を参照いただくようお願いします。三点を覚えておいてください。改革は共同親権だけのものではない。他方の親の尊重が今や民法に明確に定められた。その義務の違反は裁判所の決定に影響しうる。ご清聴ありがとうございました。

6. 永田教授（大阪大学）の発表（0:30:04〜0:38:40）— 英語

ビエラン議長

0:30:04 有益な発表をありがとうございました。資料は会議室で配布され、電子メールでも回覧されます。次に、同じく東京からオンラインで参加している独立の学術専門家に発言を求めます。大阪大学法学教授で、家族紛争・子の連れ去りに関する調停センターの訓練を受けた調停人であり、同センターの日本担当アンバサダーでもある永田真理〔音声表記 Mari Nagata〕氏です。永田教授、5〜7分でお願いします。独立の学術専門家かつ実務家として、これらの法改正が、特に先に述べた問題に直面してきた欧州の親〔原語版は "European parents"。英語版は "European Parliament"〕にとって、問題解決にどう役立ちうるかについて、ご見解を伺えるのを楽しみにしています。どうぞ。

永田教授

0:31:03 議長、議員の皆さん、ありがとうございます。ご丁寧な紹介と、本日お話しする機会に感謝します。対面ではなくオンラインのみでの参加をお詫びします。新しい法的枠組みについて今伺いました。私は、改革が実務でどう機能しうるか、特に親子の交流と紛争解決との関係に焦点を当て、研究者の視点を加えたいと思います。始める前に用語について一点。本日の発表で使われた joint custody、joint parental responsibility、joint parental authority という表現は、いずれも同じ日本の法律用語「共同親権」を指しており、私は joint parental authority を使います。

0:32:08 ありがとうございます。欧州での議論では見落とされやすい日本の離婚制度の特徴から始めます。日本では、離婚は通常、裁判離婚を意味しません。公式統計によれば、離婚の約90%は、合意した届出書を市町村に提出するだけで成立します。裁判所は離婚を承認せず、養育計画を審査もしません。次のスライドをお願いします。

0:33:14 ありがとうございます。この背景のもとで、新制度下で親は何を選んでいるのか。このスライドは一地域の断片的な数値にすぎません。その後、全国の公式データが利用可能になりました。2026年4月、親が離婚した未成年の子の24.7%が共同親権のもとにありました。全国の数値は離婚件数ではなく子の数を数えているため、このスライドの18%とは直接比較できませんが、どちらも新しい選択肢が既に利用されていることを示しています。次のスライドをお願いします。

0:33:58 では中心的な問いへ。共同親権は実際に親子の交流を確保するのか。2012年以来、日本法は離婚する親に、子の最善の利益のために親子の交流について取り決めるよう求めてきました。しかし親権と交流は法的に別のものです。共同親権は親の意思決定に関わるものであり、それ自体では特定の量や質の交流を保証しません。未成年の子がいる裁判所関与の離婚事案では、約55%に交流の取決めが含まれます。頻度が定められている場合、月1回が最も一般的なパターンです。欧州の文脈では、これは著しく限定的です。より大きな盲点は、裁判所の外で何が起きているかです。合意によって成立する大多数の離婚において交流の取決めがなされ、守られているかについて、日本には信頼できる全国的な公式データがありません。次をお願いします。

0:35:17 ある民間の調査は、協議離婚に限ったものではありませんが、より広い実施上の問題について注意を促す示唆を与えます。この調査は2022年に法務省の家族法制部会に提出されました。交流の取決めがある回答者のうち、ほぼ半数が、合意どおりに完全には守られていないと報告しました。この数値には注意が必要です。調査は母親の視点のみを含み、ひとり親支援団体を通じて集められた無作為でないサンプルに基づいています。それでも、深刻な実施上のリスクを指摘しています。親が合意に達しても、継続的な交流は脆弱なままでありえます。親権の法的区分の変更が、この定着した実務を一夜にして変えることはできません。次をお願いします。

0:36:25 ここで専門的な紛争解決が重要になります。はい、ありがとうございます。日本には関連する二つの形態、家庭裁判所の調停と専門的な民間ADR〔音声認識は "aid year"〕があります。前者は詳細で執行可能な合意を生み出すことができ、後者はより早期で柔軟な支援を提供しうる。どちらもすべての事案に適切というわけではありません。DVと威圧的支配についての慎重なスクリーニングが不可欠であり、司法による保護は常に利用可能でなければなりません。安全で適切な場合には、どちらも〔音声認識は "BOP"。"both"〕親が詳細で実行可能な養育計画を作る助けになります。民間ADRは、子のニーズや家族の状況が変わるにつれて計画を調整する助けにもなりえます。次のスライドをお願いします。国際的なつながりのある家族にとって、別居・離婚後の継続的な交流は、ハーグ条約に基づく返還の問題を超えて、中心的な問題となりえます。このスライドに示す実際上の困難により、越境的な取決めは特に難しいものになります。

0:37:47 だからこそ、専門的なADRは国際事案においてさらに大きな役割を果たしうるのです——親が二国にまたがる実行可能な計画を作り、調整するのを助けることで。次のスライドをお願いします。

0:38:02 では、共同親権は親子の交流を変えるのか。それは重要な法的可能性を生み出しますが、保証ではありません。その影響は、日本の離婚の大半が成立する裁判所外での取決めに大きく左右されるでしょう。したがって日本には、適切なADR、適時の裁判所による保護、そしてより良い改革後のデータが必要です。

0:38:32 議長〔音声認識は "Mr. Chirio"〕、議員の皆さん、ご清聴ありがとうございました。喜んでご質問をお受けします。ありがとうございます。

7. 欧州委員会の発言（0:38:44〜0:45:38）— 英語

ビエラン議長

0:38:44 永田教授、ご見解をありがとうございました。最後に、欧州委員会の専門家を歓迎します。司法・消費者総局の法務・政策官アンジェラ・〔音声表記 Sears de Bono〕氏と、同総局民事司法政策課対外関係チームリーダーのパトリシア・デ・ルカ氏です。お二人ともブリュッセルからオンラインです。どうぞ、同じく5〜7分でコメントをお願いします。

欧州委員会 Patricia De Luca 氏 （両名分を発言）

0:39:19 議長、発言の機会をありがとうございます。パトリシア・デ・ルカです。欧州委員会は、この重要な公聴会を開催した欧州議会と、興味深い発表をされた参加者全員に感謝します。親による子の連れ去りと面会権の問題は、欧州連合にとって最も重要な問題です。それは、EU域内においても対外行動においても、子どもの権利を促進するというEU政策の本質的な一部です。この文脈で、欧州委員会は2014年の1980年条約〔音声認識は "1988"〕批准以来の日本における進展を追ってきました。しかしながら、2014年に既に採択された満足のいく実施法にもかかわらず、実務上、連れ去られた子のEU加盟国への返還は、EU裁判所の司法判断が執行されないことにより、いくつかの事案で妨げられました。また、常居所地への子の返還を拒むために日本の裁判所がDVの主張を広く用いていることも、我々にとって懸念事項でした。さらに、日本人の親の同意がなければ、外国人の親の面会権も執行されませんでした。

0:40:55 複数の欧州市民が、この文脈における日本当局の協力の欠如について欧州委員会に報告しており、それは彼らを子どもの人生から永久に切り離しました。我々は、子どもには、日本も締約国である国連〔子どもの権利条約〕の原則に沿って、取り残された親と定期的に個人的な関係および直接の接触を維持する権利があることを強調します。また、1980年条約はその第21条に、面会権の保護を促進し確保するための特別の規定を置いていることを想起します。そして、〔面会権の〕行使に対する障害を可能な限り取り除く措置を講じることは中央当局の義務でもあります。

0:41:59 2020年4月に施行された民事執行法と1980年条約実施法〔音声認識は "Antinetic Convention"〕の改正は、確かに前向きな一歩ですが、この改革後の外国判断の執行成功率の実際については依然として評価が分かれています。それでも我々にとっては、日本が〔この問題を認識し〕解決しようとしていることは称賛に値します。また、国際的な子の連れ去り〔音声認識は "adoption"〕・面会事案のための調停制度の導入を歓迎し、調停から生じた合意が一方当事者に守られない場合に執行できるのかを知りたいと思います。この問題について日本との関与を続けることを望みます。最後に、最近の民法改正について、

0:43:01 この法律は実質的に本年4月1日に施行されたばかりなので、実務でどう機能するかを評価するには時間が足りません。しかし、これが姿勢の顕著な変化と、たとえ親が離婚していても双方が〔子どもの人生に関わる重要な問題について意見を表明する〕権利を持つという認識の高まりを示すものであることを望みます。ただ、双方の親が子どもの日常生活に参加することも重要であると改めて強調します。そこで、その実際の適用について質問があります。一方の親が共同親権について達した合意に従わない場合はどうなるのか、裁判所はどう関与するのか。そして我々にとって重要なのは、この新法が、外国人の親が子どもとのあらゆる接触を奪われた古い係属中の事案にどのような影響を与えると見込まれるのかです。最後に、示された統計について、それが任意の返還も含むのか、それとも1980年条約に基づく返還命令が連れ去った親の意思に反して執行に成功した事案を真に反映したものなのかを理解したい。ご清聴ありがとうございました。

ビエラン議長

0:45:03 ありがとうございました。次にパトリシア・デ・ルカさん。失礼、〔今のは〕デ・ボノさんでしたか。――（デ・ルカ氏）失礼、両名分を話しました。――ありがとうございます。ご見識に感謝します。では議員の皆さんに質問とコメントの発言を開きます。まずすべての質問を集め、その後で発言者の方々に回答と締めくくりの発言をお願いします。時間が許す場合に限り、二巡目を行います。どうぞ。

8. 議員からの質問（0:45:42〜0:54:57）

ビエラン議長

0:45:42 〔ドイツ語〕ペトロフさん、どうぞ。

ペトロフ議員（Hristo Petrov、Renew・ブルガリア） （英語）

0:45:46〜0:46:33 議長、ありがとうございます。まず、子どもの権利に関するこの重要な議論の参加者全員に感謝します。日本社会で子どもが重視されていることは承知しており、この改革の実施が常に子の最善の利益を尊重することが不可欠です。私は、最近施行されたこの改革が、国境をまたぐ〔音声認識は "transitional"〕家族、特に親権の決定や居所の変更に関する手続に関与するEU市民にとって持つ実際上の意味に焦点を当てたい。質問は永田教授にです。
調停のご経験から、親が別々の国に住む場合に共同親権を機能させるために必要な主な保障措置は何でしょうか。例えば、合意は子の居所、国際的な渡航、就学、非同居親との定期的な交流をどう扱うべきでしょうか。関連する別の点についても質問があります。子どもの自己のアイデンティティに対する権利に関して、養子となった子の生物学的な出自に関する情報へのアクセスの問題に日本がどう取り組んでいるか、特に子が他国やEU加盟国とつながりを持つ場合、とりわけ国際養子縁組の事案について説明いただけますか。どのような仕組みがあるのか。子が適切な年齢に達したとき、関係者全員のプライバシーと保護を尊重しつつ、生物学的な親と家族の来歴に関する情報に実効的にアクセスできるのか。ありがとうございます。

ビエラン議長

0:47:53 ありがとうございます。ウカチェフスカ副議長、どうぞ。

ウカチェフスカ副議長（Elżbieta Katarzyna Łukacijewska、PPE・ポーランド）

（ポーランド語）

0:47:58 情報の提供に感謝します。この主題は非常に重要です。我々は皆、子どもが幸せで、双方の親と接触できることを望んでいます。しかし独立した情報源は、この改革が法的な監護（parental authority）に集中している一方で、接触および面会の権利〔の執行〕に関する本質的な〔変更〕を導入していない、つまり監護の法的枠組みは強化するが、面会時間（parenting time）の執行手段は強化していない、と指摘しています。そこで日本側に質問です。この分野でさらなる立法上の措置を計画していますか。そして欧州委員会への質問です。2020年に我々は、例えば Justice ポータル内に、日本にいるEU市民に領事的支援と情報支援を提供する特別の連絡窓口の必要性に言及した決議を採択しました。私の質問は、そうした連絡窓口は更新されたのか、機能しているのか、それともこの件は…この課題は実現されていないのか、ということです。ありがとうございます。

ビエラン議長

0:49:40 ありがとうございます。ラウレーティさん。

ラウレーティ議員（Camilla Laureti、S&D・イタリア） （英語）

0:49:45 議長、ありがとうございます。私は質問というより提案があります。この会合は本当に重要だと思うので、議長に心から感謝します。また、この公開の意見交換に参加してくださった来賓の皆さんにも感謝します。本当に重要です。私は最近、日本とEU加盟国の家族法の一定の原則の違いを知りました。また、その違いの影響を受けた欧州市民の状況、その中にはイタリア人の父親ミケーレ・〔音声表記 Dallarno〕氏――聞いたことがあるかもしれません――が含まれ、彼は自分の子どもとの接触を維持する機会を否定されています。この点で、本日の会合の重要性に改めて感謝しつつ、この問題に関心を持ち影響を受けている市民から、本日日本側のパートナーが示した前向きな一歩が、未解決のまま残る多くの事案の解決に寄与するのかどうか、どのように寄与するのかを、常に子の最善の利益を最優先にしながら直接聞くことも、この代表団の役割だと考えます。彼らが今後の代表団会合に参加する機会を得られると確信しています。議長、将来の機会に〔彼らを招くことを〕ご検討をお願いします。ありがとうございました。

ビエラン議長

0:51:49 ありがとうございます。ヴィシニェフスカさん。

ヴィシニェフスカ議員（Jadwiga Wiśniewska、ECR・ポーランド） （英語）

0:51:54 議長、発言の機会をありがとうございます。本日の議論を受けて、鍵となる問いは日本がどう法律を変えたかではなく、改革が実務で目に見える結果をもたらすかどうかだと考えます。長年、我々は越境紛争の結果として日本にいる子どもとの接触を失った欧州の親からの報告を受けてきました。したがって、離婚後に共同親権を設定できる可能性は重要で前向きな変化です。しかし、実効的な実施と裁判所の決定の執行がなければ、法律の変更だけでは十分ではありません。家族法は第一義的には各国の問題であり続けるべきだと考えます。しかし、EU市民が関わる越境事案においては、法的安定性、効率的な手続、子どもとその親の権利の実効的な保護を期待します。既存の事案で新法のもとで従前の取決めの見直しを求めたい親にとって、実際に利用できる選択肢について、もう少し詳しく伺いたい。EU国籍の親が数年にわたり子どもと意味のある〔音声認識は "mindful"〕接触を持てていない状況を我々は把握しています。そうした親に今どのような具体的な法的手段があるのか。そして欧州議会はこれらの事案で彼らを支援するために現実的に何ができるのか。ありがとうございました。

ビエラン議長／シェウリング＝ヴィエルグス議員（Joanna Scheuring-Wielgus、S&D・ポーランド）

（英語）

0:54:06 ありがとうございます。最後に、シェウリング＝ヴィエルグスさん。――ありがとうございます。発表に感謝します。非常に興味深く、特に新法、家族法改革の発表がそうでした。私はこの法律の実施を追ってきました。私が関心を持つのはこの主要な原則、相互尊重の義務、互いを尊重すること、親が協力しなければならないという原則です。この原則についての私の質問はごく単純です。新法が被害者に加害者との接触を強いることになるのを恐れていませんか。どうお考えですか。この質問への答えに大変関心があります。ありがとうございます。

9. 回答（0:55:00〜1:04:43）

ビエラン議長

0:55:00 ありがとうございます。他に発言を希望する同僚はいないようです。では専門家の皆さんに質問への回答と締めくくりの発言をお願いします。まず欧州委員会の代表、次に永田教授、そして日本政府の代表の順で進めることを提案します。

欧州委員会 Angela S. de Bono 氏 （英語）

0:55:22 ありがとうございます。アンジェラ・〔音声表記 Sieres-De Bono〕です。e-Justiceポータルに情報を提供したかという点の質問にお答えします。欧州市民と第三国との関係に関する情報はハーグ〔国際私法会議〕のウェブサイトで適切に更新されており、直接の連絡窓口は〔…〕。ただしEUの文脈では、民事に関する欧州司法ネットワークがあり、そこで中央当局間の議論をしばしば行い、個別の事案も議論しています。欧州委員会が市民から苦情や情報提供の要請を受けたときは、e-Justiceポータルおよびハーグのウェブサイトにある〔窓口〕に適切に案内しています。これがご質問への回答になれば幸いです。ありがとうございます。

ビエラン議長

0:56:43 ありがとうございます。永田教授〔どうぞ〕。

永田教授 （**日本語**。原語トラックにより本人の発言をそのまま記録）

0:56:54 聞こえますか。――はい。日本語で回答してよろしければ、そうしたいのですが。――はい。

0:57:08 いろいろなご質問をどうもありがとうございました。特にですね、面会交流のですね、執行という点に関しまして、皆様のですね、ご関心が集まっているということがよく分かりました。いくつかですね、その面会交流のですね、履行あるいは執行という点に関しまして、ご質問をいただきましたけれども、まずですね、ADR

0:57:37 ご質問があったかと存じますけれどもその点に関しましてはこれはメディエーションで得られた合意に関わらずでございますけれども合意の内容ができる限り特定化されているすなわちいつどこでどの

0:58:11 詳細に決められているという必要がございます漠然とした合意に関しましては日本では最高裁判所の判例などによりまして執行力を付すことが難しいというふうに言われておりますけれども仮に合意の内容が極めて特定化されたものである場合には間接強制という形で合意に従わないもの

0:58:41 に対してですね一定の強制力を及ぼすことが可能となっておりますまたですね実効的な面会交流の履行のツールということに関してでございますけれどもいくつかのですねADR機関などでは面会交流をですねサポートするようなシステムというものが構築されておりましてそういったですねそのADR機関とあとですねそのADR機関が提供している面会交流のですねサポートシステム

0:59:22 ということはあり得るのかなというふうには感じておりますただ残念ながらですね日本ではあまりですね面会交流を幅広くですねサポートできるような施設がすごくたくさんあるという状況ではございませんのでこういったことはですね今後日本政府あるいはですね民間に対してですねもう少し働きかけていかなければならない点かなというふうに感じていますとりあえず私からは以上で

注　音声認識の出力に句読点がない箇所はそのまま。0:57:37 冒頭は「〔ADRで得られた合意の執行に必要な条件について〕ご質問があったかと存じます」の前半が区間境界で欠けている。英語通訳版では「合意が具体的なら直接強制が可能」と訳されていたが、本人は「間接強制という形で」と述べている。

ビエラン議長

1:00:02 ありがとうございます。日本政府の代表の方々、発言をどうぞ。

古谷氏（法務省）

（**日本語**。所管事項（民法・DV・家裁手続）への回答内容と、次の発言者が「私も日本語で」と続けることから古谷氏と特定）

1:00:20 日本語で話してよろしいですか。――はい、どうぞ。

1:00:24 3つお答えさせていただきます。1つは最後のポリシーデリゲーションからの質問ですが、DVがあるような場合に被害者の方が、加害者に対して協力義務を強制されるのかという点に関しては、民法の条文上は例外はないということなんですが、実際にはDVがあるかどうかも含めて裁判所が状況を判断するということに。

1:01:08 2つ目に、実際に具体的なツールとして合意ができていないときに、例えばEU側の親が取り得る手段にどんなものがあるかということに関して、私たちも日本国内に居住する外国人で離婚後、日本に居住する子どもと会えない状況にある方、外国にいて会えない方というのを把握しております。まずそのような場合には、家庭裁判所に親子交流の審判や調停を申し立てるということが考えられます。

1:01:38 先ほどご説明した通り、そこで例えば外国人の親に無断で住所を変えたりですとか、居所を教えないということは、相手方の夫婦の間の協力義務に反して、不利益にその後の審判に、そうした義務に違反した方に不利益に判断されるというふうに考えております。3点目ですが、国際養子縁組の国境を超えた養子縁組についての羊を知る権利、バイオロジカルオリジンの話。

1:02:18 ご理解いただきたいと思います。ただ一点、日本は今のところ、1993年のハーグの国際業種援組条約には、まだ加盟国にはなっていない状況にあります。私のほかの会場は以上です。

注　音声認識の誤字:「ポリシーデリゲーション」は "Polish delegation"（ポーランドの議員）の意と思われる、「羊を知る権利」は「出自を知る権利」、「国際業種援組条約」は「国際養子縁組条約」、「私のほかの会場は以上です」は「私からの回答は以上です」。1:02:18 直前に「〔所管外のため回答できないことを〕ご理解いただきたい」の前半が区間境界で欠けている。**英語通訳版は「日本は1993年ハーグ条約を遵守している」としていたが、本人は「まだ加盟国にはなっていない」と述べている。**

江端氏（外務省）　（**日本語**。ハーグ条約・面会交流支援への回答内容から江端氏と特定）

1:02:39 〔議長〕江端さんが発言を希望しています。どうぞ。〔江端氏〕私も日本語で答えてよろしいですか。ありがとうございます。

1:02:49 日本における親子交流の支援体制について意見がありましたけれども、まず、ハーグ条約に関して言えば、先ほどスライドでお見せしたとおり、他の主要なハーグ条約の定約国に比べて、日本はかなり手厚い支援を行っています。その中に、親子交流の支援体制の支援体制について、

1:03:19 というのがありまして、それを当事者、LBPはですね、あるいはTPも含めですけれども、無償で利用することが可能です。こういう支援プログラムを提供している国は他にはありません。日本だけが行っていることです。あと、一般的に申し上げれば、

1:03:48 日本には全国に70カ所以上の民間の親子交流の支援団体がありまして、親子交流の付き添い、子の受け渡し、連絡調整などの支援を行っています。また、親子交流の支援員や関係者が参加する研修やシンポジウムが定期的に開催されています。法改正によってどのようにそれを行っているのか。

1:04:19 いくかということについては我々も高い関心を持って注視していきますし先ほど申し上げたとおりこの法改正によって日本社会全体が徐々に変化していくということが期待されると思います

注　「定約国」は「締約国」。LBP＝left-behind parent（取り残された親）、TP＝taking parent（連れ去った親）。1:03:19 冒頭は「〔親子交流支援〕というのがありまして」。1:04:19 冒頭は「〔法改正によってどのように変わって〕いくか」の区間境界による分断。

10. コパチ副議長の締めくくり（1:04:46〜1:08:16）— ポーランド語

ビエラン議長

1:04:46 ありがとうございます。コパチさん〔どうぞ〕。

コパチ副議長

1:04:51 議長、この会合を開いてくださったことに改めて深く感謝します。日本側には、踏み出された第一歩、民法・親子法の改正に感謝します。崩壊した家庭において、子どものわずか24%しか親の共同監護のもとにとどまっていないという指摘は、懸念を抱かせるものです。さらに懸念されるのは、その子どもたちのうち月1回双方の親と接触しているのはわずか55%だということです。

1:05:34 ヴィシニェフスカ議員には、まさに的を射たご質問をありがとうございます。もちろん法は法であり、その実は結果によって知ることになります。つまり、調整官——子どもの権利調整官——の事務所にいる我々が、おそらく最も確かな統計を持つことになるでしょう。この法律が機能するなら、問題を抱えて訴えて来る親は次第に減り、やがて完全にいなくなるかもしれないからです。

1:06:05 我々大人の一人ひとりには、最も弱い者、すなわち子どもを気にかける義務があります。日本であれ、他のいかなる欧州の国であれ、その外であれ、我々大人には、子どもが健康であることだけでなく、文化的にも歴史的にも発達するよう気にかける義務があります。国際結婚、すなわち親が二つの異なる国の出身である家庭の子であれば、その親の出身国の歴史と文化を知る機会を持てるように。接触がなければ、それは不可能です。

1:07:04 ですから、2020年に欧州議会で作られた決議は、誰かに向けられたものではなく、むしろその逆です。それはただ一つの行動のみを目指していました——子どもが、影響力を持つ大人の親によって、そしてその国の立法に影響を与える社会によって、気にかけられないまま放置されないように、ということです。だからこそ、この第一歩に心から感謝します。すべてが良い方向に進むことを心から願っています。

1:07:34 教授、ありがとうございます。ご発言を興味深く聞きました。あなたが支持する調停が、こうした家族紛争において特別な役割を果たすことを望みます。私もまた、この主題を既に片付いた、済んだものとして放置しないことを支持します。そこで議長、心からのお願いがあります。しばらく時間を置いて、おそらく任期の終わりに、この法律がどう機能したか、この法律の実施の実際の効果はどうか、総括を試みましょう。ありがとうございます。

11. 議題5：第43回EU・日本議員会議（IPM）の報告（1:08:17〜1:14:50）— 英語

ビエラン議長

1:08:17 コパチさん、ありがとうございました。この非常に重要な問題を提起してくださったことに感謝し、フォローアップの会合を開くことをお約束します。この議論に参加してくださった皆さん、貴重な貢献をしてくださった来賓と専門家の皆さんに感謝します。では次の議題、本年7月8日・9日にストラスブールで開かれた第43回EU・日本議員会議の報告に移ります。同僚の皆さん、第43回会議に参加し貢献してくださった皆さんに感謝します。二日間の半日ずつ集中的な討議を行い、特に初日の我々の側の参加が非常に良く、また〔欧州議会の各委員会の〕協力もあり、疑いなく成功した議員会議でした。日本の国会両院からの高レベル代表団は9名の議員からなり、衆議院の長年の議員である船田元氏が団長を務め、元閣僚5名と、20年、40年以上の経歴を持つ議員が含まれていました。

1:09:42 二日間の会議を通じて、現在の体系的な世界的危機の文脈における日EU関係の重要性について概ね一致がありました。会議の最後に共同議長による共同宣言に署名し、そこでは特に、例えば合同議員委員会の設置によって日本の国会との議会間関係をさらに深める方法を探ることを求めています。この呼びかけは、7月8日に議会本会議で採択された、東アジアの安全保障環境の変化と志を同じくするパートナーとのより緊密な協力の必要性に関する欧州議会勧告の提案を再確認するものです。

1:10:32 同僚の皆さん、国会との関係強化に取り組んではいるものの、この点でのいかなる変更も、特にパートナー議会の側で長いプロセスを要する可能性があり、最終的には必要な政治的意思に依存することにご留意ください。遺憾ながら、現在、国会と正式に関与する可能性は年1回の議員会議に限られています。1979年以来変わっていない現行の協力枠組みでは、年1回以上、オンラインでさえ会合する柔軟性がないためです。これは他の多くの緊密なパートナーとの関係とは大きく異なります。現在、国会が主催する第44回EU・日本議員会議の日程合意に向けて作業中です。

1:11:33 残念ながら、まだ具体的な日程をお伝えできる状況にありません。国会は、対外的な議会活動に割り当てられた週――すなわち欧州議会の代表団が海外渡航を認められる期間――に特に多忙なようです。両議会の事務局とともに取り組んでいます。現時点で最も可能性が高いのは2027年11月ですが、二つのIPMの間にこれほど長い間隔が空くのを避けるため、日程を前倒しすべく最善を尽くしています。11月まで待つことは、二つのIPMの間に15か月の間隔が空くことを意味します。合意に達し次第お知らせします。

1:12:23 同僚の皆さん、今度は皆さんが、先のIPMと国会との今後の議会間関係について、印象とコメントを共有する番です。ヴィシニェフスカさん、発言を希望ですか。いいえ？この項目ではない？前の項目についてですね、わかりました。他に発言を希望する方は？はい、ペトロフさん、どうぞ。

ペトロフ議員　（英語）

1:12:52　議長、ありがとうございます。議長と事務局がこの議員会議を組織してくださったことに感謝したいだけです。討議は非常に質が高く、日本の両院からこれほど多くの高位の議員を迎えられたことは幸運でした。個人的には、文化分野におけるEUと日本の協力に関するセッションを開催したことは特に時宜を得たものだったと強調したい。この取り組みは、我々の国の間だけでなく人々の間でも協力を強化する最良の方法の一つだと考えるからです。今後の議員会議でもこの話題を維持することが有益でしょう。

ビエラン議長／オヒサロ議員（Maria Ohisalo、Verts/ALE・フィンランド）　（英語）

1:13:31　ありがとうございます。オヒサロさん。――議長、ありがとうございます。私も参加者全員と、この非常に良い会議を手配してくださったすべての方に感謝します。非常に実りあるものだったと思います。議長が言及されたように、間隔が15か月となるとかなり長いので、取り組んでいただき少し早く実現すれば大変良いと思います。私は昨日のウルスラ・フォン・デア・ライエン氏のEU・カナダ関係についての演説にとても刺激を受け、日本とEUのより緊密な協力のためにどう取り組みを始めるべきかを考え始めました。日本についても、カナダについてと同じ意味でできることは多いと思います。我々は同じ価値観の世界にいて、既に多くの共通点を持ち、多くのことを共に行っているからです。ですから次の一歩を踏み出せるかもしれず、いつか代表団会合の議題の一つになりうると思います。

ビエラン議長

1:14:45　ありがとうございます。他に発言は？ありませんか。ありがとうございました。

12. その他・閉会（1:14:52〜1:15:33）

ビエラン議長　（英語）

1:14:52　その他の事項です。次回の通常代表団会合は現在、11月5日（木）10時〜11時ブリュッセル、および12月10日（木）10時〜11時ブリュッセルに予定されています。会合の開催は常に会議室と通訳の確保に左右され、通常は日程の1〜2週間前に確定することにご留意ください。同僚の皆さん、貴重なご参加をありがとうございました。会合の円滑な運営を確保してくださった通訳サービスと技術者の皆さんに特に感謝します。ありがとうございました。

この資料について

この資料は、2026年9月17日に開かれた欧州議会 対日関係代表団（DJP）通常会合の公開録画（原語音声）を、SNSで共有するために日本語に訳したものです。英語・ポーランド語の発言は逐語訳、日本側が日本語で答えた部分は本人の発言をそのまま記録しています。各発言の先頭の時刻は録画の再生位置です。

正確な内容が必要な方は、本編の動画をご覧ください。

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/delegation-for-relations-with-japan-ordinary-meeting-debriefing-of-43rd-eu-japan-ipm-exchange-of-vie_20260917-0930-DELEGATION-DJP

European Parliament Multimedia Centre ／ Delegation for relations with Japan — Ordinary meeting, 17 September 2026 ／ 音声トラック「Original Audio」